

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 920 - 922/2530	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	โจทก์
	บริษัทสุรามหาคุณ จำกัด กับพวก	จำเลย
	บริษัทสุรามหาคุณ จำกัด ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	ธนาคารศรีนคร จำกัด ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (ตาม	
	ฟ้องใช้ว่า ธนาคาร	
		ผู้ยื่นคำร้อง
	กสิกรไทย จำกัด) ฯ ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์จำนวน 8,061,737.89 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเก้าต่อปีนับแต่วันที่ 24 มกราคม 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระให้โจทก์ธนาคารละ 8,125,000บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่างฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ143,146,149,142,145,148)

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่างได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 1 นำหนังสือคำประกันในวงเงิน 6,105,500 บาทของธนาคารวางเป็นประกัน และธนาคารดังกล่าวได้ทำหนังสือสัญญาคำประกันในวงเงินดังกล่าวไว้ต่อศาลชั้นต้น และจำเลยที่ 3 นำพันธบัตร 1 ฉบับ จำนวนเงิน 8,200,000 บาทของจำเลยที่ 3 มาวางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาคำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 107,111,113,125) ส่วนจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแต่จำเลยที่ 2 ไม่วางหลักประกันตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ (อันดับ 107,111)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่ง หรือจำเลยทั้งสามร่วมกันหาประกันสำหรับเงินต้นตามความรับผิดชอบของตนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนดแปดปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และให้ค่าคำร้องเป็นพับ

ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่ง หรือจำเลยทั้งสามร่วมกันหาประกันสำหรับเงินต้นตามความรับผิดชอบของตนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนดแปดปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และให้ค่าคำร้องเป็นพับ

(junth janthong-pha wararamphich-evil tongswangritn)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ